

· 词汇注释与难句分析 ·

- ① **block** [blɒk] *v.* 妨碍;阻碍
 ② **preserve** [prɪ'zɜ:v] *v.* 保留;维护
 ③ **preempt** [prɪ'empt] *v.* 先占,先取
 ④ **undermine** [ˌʌndə'maɪn] *v.* 逐渐削弱(信心、权威等)
 ⑤ **battle** ['bætl] *n.* 较量;争论

- ⑥ **enact** [ɪ'nækt] *v.* 颁布;通过(法律)
 ⑦ **abdication** [ˌæbdɪ'keɪʃn] *n.* 退位;放弃

● 经典搭配

- ① throw out 否决
 ② in the wake of 随着……而来;作为……的结果

· 语篇分析 ·

第五段进一步介绍裁决内容及其潜在影响。关键词:①threw out;②preserving;③more battles。

①句介绍裁决内容。句首以 In the meantime 体现段际的顺承关联,提示将进一步介绍裁定内容。句内以对比逻辑词 while 和对比组 threw out vs preserving 明确法院所采取的“折中”办法:一方面驳回 FCC 禁止各州设立网络中立法规的诉求(回应第二段⑤句),另一方面维护 FCC 对“联邦法优先原则”的使用(可否决个别州的部分网络中立法),肯定 FCC 的主导地位。编者注:preempt 一般义为“抢先占有”,此处为法律术语,指“联邦法在全国性问题上优于州法”。

②句揭示该裁决的消极影响:法律之争无休无止。That means 引出上述规定的影响。the one now going on between A and B 指司法部与加州政府目前就“后者发布的法律是否有悖于 FCC 的去监管化指导方向”这一问题发生的诉讼,which 从句借行为对比(enacted a tough net neutrality law vs the FCC's abdication)体现了联邦政府和地方政府在监管方面“此消彼长”的角力。more (battles)强调未来类似法律之争的数量之多,暴露了上诉法院“折中”办法的缺陷:看似维护了 FCC 作为联邦部门的主导地位,实际进一步加剧了法律之争(地方政府自行立法→FCC 认为违背了自己的指导原则而提起诉讼)。

【深层解读】如果说上段是作者对上诉法院有限司法权的整体理解和接受,那么本段就是作者对上诉法院“和稀泥”式判决的无情揭露和批判:threw out... while preserving... That means more battles 的语义逻辑是对第二段②句 instead of providing a badly needed resolution... only prolonged the fight 内涵的具体阐述,精辟地指出此次判决不仅不能解决问题,反而加剧了 FCC(对宽带运营商放任自流)和地方政府(要求运营商保持网络中立)之间的对抗。至此,作者已经对争议焦点、判决内容以及判决影响做出全面阐述,关于如何推行网络中立的具体建议呼之欲出。

VI ① The endless legal battles and back-and-forth at the FCC cry out for Congress to act. ② It needs to give the commission **explicit**^① authority once and for all to **bar**^② broadband providers from **meddling**^③ in the **traffic**^④ on their network and to create clear rules protecting openness and innovation online. [427 words]

法律之争没完没了,FCC 反复无常,这一切亟须国会采取行动。国会需要一劳永逸,直截了当授权 FCC 禁止宽带运营商干预网络流量,并制定明确法规来保护网络的开放性和创新性。

· 词汇注释与难句分析 ·

- ① **explicit** [ɪk'splɪtɪt] *a.* 直截了当的;不含糊的
 ② **bar** [bɑ:(r)] *v.* 禁止
 ③ **meddle** ['medl] *v.* 干涉;管闲事
 ④ **traffic** ['træfɪk] *n.* 流量

● 经典搭配

- ① back-and-forth 反复;来回
 ② cry out for 迫切需要
 ③ once and for all 彻底地;一劳永逸地

· 语篇分析 ·

第六段最终提出建议:国会需要采取行动以确保网络中立性。关键词:cry out for Congress to act。

①句概述建议:FCC 内外部均问题不断,亟须国会介入。The endless legal battles 和 back-and-forth at the FCC 分别呼应前文的法律纷争和 FCC 的立场反复,表明网络中立问题现状之繁杂;暗含因果关联的 cry out for(意为“迫切需要”)引出作者建议“国会介入”,呼应第四段末米利特法官的建议。

②句细述建议:国会为 FCC 赋权以确保网络中立,并制定相关法规确保网络的开放性和创新性。本句以 It needs to give... and to create... 呼应首句 cry out for Congress to act,详细描述国会应采取的行动。